

Tạp chí

ISSN: 2354 - 0788

KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT SCIENCE

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGERS HO CHI MINH CITY - MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING



Số 02 (22)
6 / 2019

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Improving the competency of teachers and educational managers to meet
the requirements of current educational renovation

TẠP CHÍ XUẤT BẢN
BA THÁNG MỘT LẦN

SỐ 02 (22)

6 / 2019

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHAN MINH PHỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TẾ

ỦY VIÊN

GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

GS.TS. NGUYỄN LỘC

PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG

PGS.TS. HÀ THANH VIỆT

PGS.TS. PHẠM HOÀNG QUÂN

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỀN

TS. VŨ ĐÌNH BÃY

TS. NGUYỄN VĂN CÔNG

TS. VŨ LAN HƯƠNG

TS. TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TS. TRẦN DUY NAM

TS. TRẦN THANH NGUYỄN

TS. PHAN MINH PHỤNG

TS. NGUYỄN VĂN TẤN

TS. LÊ NGỌC THẠCH

TS. PHẠM BÍCH THỦY

TS. LÊ HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN ĐÌNH VĨNH

ThS. HOÀNG ĐÌNH THÁI

THƯ KÝ TÒA SOẠN

ThS. HOÀNG ĐÌNH THÁI

MỤC LỤC

Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

- NGUYỄN HUY VỊ:** Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong
việc đào tạo giáo viên 1
- V.Z.OSETINSKI – TRẦN THANH BÌNH:** Về đối thoại
trong dạy học văn 7
- NGUYỄN ĐẮC THANH:** Vận dụng hình thức sân khấu
tương tác để tổ chức hoạt động trải nghiệm trong chương
trình giáo dục phổ thông mới 14
- PHẠM THỊ THÚY HẰNG:** Quản lý hoạt động sở hữu trí
tuệ ở trường đại học 20
- PHẠM VĂN DANH:** Cơ sở lý luận về quản lý việc chăm
sóc và giáo dục trẻ mầm non 29
- PHẠM THỊ TUYẾT MINH:** Phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 36
- PHẠM ĐĂNG KHOA:** Vấn đề phát triển chương trình
trong đổi mới giáo dục 45
- LÊ VĂN DŨNG:** Thực trạng quản lý đội ngũ tổ trưởng
chuyên môn các trường tiểu học ở khu vực đồng bằng sông
Cửu Long 50
- NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN:** Quản lý hoạt động phòng
tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non
Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh 55
- NGÔ HỒNG ĐIẾP – ĐỒNG VĂN TOÀN:** Dự báo tình
hình và khả năng tác động đến hoạt động xã hội hóa trong
lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
trong thời gian tới 62

MỤC LỤC

**Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay**

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

TẠ MỸ LINH: Biện pháp quản lý giáo dục hòa nhập ở các trường tiểu học trong Quận 11- Thành phố Hồ Chí Minh 67

TRẦN MINH TÂM – TRẦN THỊ TÚ ANH: Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý ở các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 77

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học phần lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn 85

PHẠM BÍCH THỦY – PHẠM ĐÀO TIÊN – TRẦN THỊ HẢO: Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam 91

HỒ SỸ ANH – NGUYỄN THỊ PHÚ QUÝ – BÙI THẾ BẢO: Xâm hại tình dục trẻ em trường tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp 100

NGUYỄN THANH HẢI: Hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương 108

LÊ ĐÌNH HUẤN: Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay 114

PHÙNG HỒNG THANH: Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo định hướng phát triển năng lực người học 120

NGUYỄN NGỌC LUẬN: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 126

LÊ ĐỨC QUẢNG: Khung chương trình và mô hình đào tạo ngành quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Rajabhat của Thái Lan – Gợi ý cho Việt Nam 134

HỒ THỨC TÀI: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay 140

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

HOÀNG MINH PHÚ: Hội thảo khoa học quốc gia “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” 148

Tạp chí ISSN: 2354 - 0788

KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TÒA SOẠN: SỐ 07 - 09, NGUYỄN BÌNH KIỆM
PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐIỆN THOẠI: 028.39.10.22.66
Email: tapchikhqld@iemh.edu.vn

**TẠP CHÍ XUẤT BẢN
BA THÁNG MỘT LẦN**

**Số 02 (22)
6 / 2019**

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHAN MINH PHỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TẾ

ỦY VIÊN

GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

GS.TS. NGUYỄN LỘC

PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG

PGS.TS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG

PGS.TS. HÀ THANH VIỆT

PGS.TS. PHẠM HOÀNG QUÂN

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỀN

TS. VŨ ĐÌNH BÃY

TS. NGUYỄN VĂN CÔNG

TS. VŨ LAN HƯƠNG

TS. TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TS. TRẦN DUY NAM

TS. TRẦN THANH NGUYỄN

TS. PHAN MINH PHỤNG

TS. NGUYỄN VĂN TẤN

TS. LÊ NGỌC THẠCH

TS. PHẠM BÍCH THỦY

TS. LÊ HỒNG SƠN

TS. NGUYỄN ĐÌNH VĨNH

ThS. HOÀNG ĐÌNH THÁI

THƯ KÝ TÒA SOẠN

ThS. HOÀNG ĐÌNH THÁI

HEAD OFFICE: 07-09 NGUYEN BINH KHIEM Str
Dist.1. HO CHI MINH City
Tel: 028.39.10.22.66
Email: tapchikhqld@iemh.edu.vn

**THIS JOURNAL IS ISSUED
ONCE THREE MONTHS**

No.02 (22)

6 / 2019

Editor - in - Chief

Dr. PHAN MINH PHUNG

CHAIRMAN OF EDITORIAL COUNCIL

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN XUAN TE

Members

Prof.Dr. NGUYEN THI MY LOC

Prof.Dr. NGUYEN LOC

Assoc.Prof.Dr. PHAM MANH HUNG

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN CUONG

Assoc.Prof.Dr. HA THANH VIET

Assoc.Prof.Dr. PHAM HOANG QUAN

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN DINH HIEN

Dr. VU DINH BAY

Dr. NGUYEN VAN CONG

Dr. VU LAN HUONG

Dr. TRAN THI TUYET MAI

Dr. TRAN DUY NAM

Dr. TRAN THANH NGUYEN

Dr. PHAN MINH PHUNG

Dr. NGUYEN VAN TAN

Dr. LE NGOC THACH

Dr. PHAM BICH THUY

Dr. LE HONG SON

Dr. NGUYEN DINH VINH

MA. HOANG DINH THAI

Editorial Assistant

MA. HOANG DINH THAI

TABLE OF CONTENTS

**Improving the competency of teachers and educational managers
to meet the requirements of current educational renovation**

RESEARCH – EXCHANGE

NGUYEN HUY VI: Applying Ho Chi Minh's thought to training teachers	1
V.Z.OSETINSKI – TRAN THANH BINH: About dialogue in teaching literature	7
NGUYEN ĐAC THANH: Applying the interactive stage to organizing experiential activities in new general education program	14
PHAM THI THUY HANG: Management of intellectual property activities at universities	20
PHAM VAN DANH: Theoretical foundation on management of caring and educating preschool children	29
PHAM THI TUYET MINH: Developing administrators and teachers at private preschool institutions in Ho Chi Minh City	36
PHAM ĐANG KHOA: Issues in developing program of renewing education	45
LE VAN DUNG: Management of professional group leaders at primary schools in the Mekong Delta	50
NGUYEN THI NGOC ĐOAN: Managing activities of child injury prevention at preschools in District 11, Ho Chi Minh City	55
NGO HONG DIEP – DONG VAN TOAN: Forecast for the situation and possibility of impacts on social activities in education and training in binh duong province in the future	62

TABLE OF CONTENTS

Improving the competency of teachers and educational managers to meet the requirements of current educational renovation

PRACTICE – EXPERIENCE

TA MY LINH: Measures for management of enterprise
education in primary schools in District 11- Ho Chi Minh City 67

TRAN MINH TAM – TRAN THI TU ANH: Current
situation of psychological counseling at high schools in
District 4, Ho Chi Minh City 77

NGUYEN THI THANH HUONG: Developing
professional capacity for teachers teaching the course of
local history at Quy Nhon university 85

**PHAM BICH THUY – PHAM ĐAO TIEN – TRAN
THI HAO:** Current situation of regular training for the
general school administrators in the Southern region..... 91

HO SY ANH – NGUYEN THI PHU QUY – BUI THE BAO:
The child sexual abuse at primary schools in Mekong Delta:
causes and solutions 100

NGUYEN THANH HAI: Educating communication skills
for high school students at Tan Uyen town, Binh Duong
province 108

LE DINH HUAN: Solutions for managing and developing
teachers to meet requirements of renovation in general
education today 114

PHUNG HONG THANH: Renewing teaching methods in
universities in the direction of developing learners's competency 120

NGUYEN NGOC LUAN: Managing pedagogical
competency training activities for secondary school teachers
in District 11, Ho Chi Minh City 126

LE ĐUC QUANG: Framework Program and industry
training model of education management at the Rajabhat
University of Thailand - Suggestions for Vietnam 134

HO THUC TAI: Current situation and some problems for
monitoring activities of people's council at districts in the
Southwestern of Vietnam today 140

INFORMATION – DOCUMENTS

HOANG MINH PHU: National scientific conference
"Teachers' morality in the current context" 148

Journal of ISSN: 2354 - 0788

EDUCATIONAL MANAGEMENT SCIENCE

HEAD OFFICE: 07-09 NGUYEN BINH KHIEM Str
Dist.1. HO CHI MINH City
Tel: 028.39.10.22.66
Email: tapchikhqld@iemh.edu.vn

**THIS JOURNAL IS ISSUED
ONCE THREE MONTHS**

**No.02 (22)
6 / 2019**

Editor - in - Chief

Dr. PHAN MINH PHUNG

CHAIRMAN OF EDITORIAL COUNCIL

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN XUAN TE

Members

Prof.Dr. NGUYEN THI MY LOC

Prof.Dr. NGUYEN LOC

Assoc.Prof.Dr. PHAM MANH HUNG

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN CUONG

Assoc.Prof.Dr. HA THANH VIET

Assoc.Prof.Dr. PHAM HOANG QUAN

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN DINH HIEN

Dr. VU DINH BAY

Dr. NGUYEN VAN CONG

Dr. VU LAN HUONG

Dr. TRAN THI TUYET MAI

Dr. TRAN DUY NAM

Dr. TRAN THANH NGUYEN

Dr. PHAN MINH PHUNG

Dr. NGUYEN VAN TAN

Dr. LE NGOC THACH

Dr. PHAM BICH THUY

Dr. LE HONG SON

Dr. NGUYEN DINH VINH

MA. HOANG DINH THAI

Editorial Assistant

MA. HOANG DINH THAI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY ACTIVITIES AT UNIVERSITIES

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, pham_thuyhang2001@yahoo.com

THÔNG TIN	TÓM TẮT
Ngày nhận: 03/5/2019 Ngày nhận lại: 31/5/2019 Duyệt đăng: 18/6/2019 Mã số: TCKH-S02T06-B21-2019 ISSN: 2354 – 0788 Từ khóa: <i>sở hữu trí tuệ, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, trường đại học Việt Nam.</i> Key words: <i>intellectual property, managing intellectual property activities, Vietnamese universities.</i>	<i>Bài viết giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, trong đó chú trọng đến các khái niệm hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, nội dung quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, kiến nghị về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.</i> ABSTRACTS <i>This article introduces the basic theoretical issues of managing intellectual property activities in universities, in which the author focuses on the concepts of intellectual property activities and managing intellectual property activities, contents of managing intellectual property activities in universities, some recommendations of managing intellectual property activities at universities in Vietnam in present conditions.</i>

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, trong môi trường hội nhập quốc tế, việc sáng tạo và phổ biến tri thức khoa học luôn là tâm điểm trong các hoạt động của trường đại học. Bên cạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, các trường đại học đã trở thành một nguồn cung cấp các kết quả sáng tạo trí tuệ và tác động tích cực đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng “các kết quả nghiên cứu, sáng tạo được thực hiện từ trường đại học và tổ chức nghiên cứu và phát triển (R&D - Research & Development) cần được quan tâm để chuyển giao công nghệ, thương mại hóa nhằm phát triển kinh tế” (Nanyaro, 2000). Vì vậy, trường đại học cần có những chiến lược và chính sách để đảm bảo rằng những tài sản trí tuệ được quản lý thành công.

Vấn đề quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học đã được chú trọng nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới. Một số nghiên cứu, khảo cứu tiêu biểu như: Nanyaro (2000); Graham và Archer (2002); Manton S (2004, 2006); Giorgio (2006); Hua Guo (2007); Nelsen (2009); Fernandez (2010); Wang (2012); Sabrina et al. (2013). Các nghiên cứu về thực tiễn quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học cho thấy, hầu hết các trường đại học áp dụng thành công mô hình, chính sách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của trường đại học.

Ở Việt Nam, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học là vấn đề còn khá mới cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu về quản lý sở hữu trí tuệ trong trường đại học từ nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê và quản lý về mặt hành chính sở hữu trí tuệ, xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ cho đến khai thác thương mại sở hữu trí tuệ..., nghiên cứu này phát triển cơ sở lý luận về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học và đề xuất quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong bối cảnh mới ở các trường đại học Việt Nam.

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.1. Hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

2.1.1. Sở hữu trí tuệ

Trên cơ sở pháp lý, có thể hiểu sở hữu trí tuệ ở trường đại học là việc xác lập quyền sở hữu đối với các kết quả mới của hoạt động trí tuệ, thể hiện quyền sở hữu pháp lý của tổ chức, cá nhân thuộc trường đại học và đơn vị trực thuộc đối với tài sản trí tuệ (là kết quả của lao động trí tuệ được tạo ra từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân thuộc trường đại học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật) và các quyền liên quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008; Quốc hội, 2009).

Các sản phẩm trí tuệ, tài sản trí tuệ (tài sản trí tuệ) ở trường đại học, về bản chất là các thông tin mới hay các ý tưởng mới, đa phần đều tồn tại dưới các hình thức là một giải pháp kỹ thuật (cơ cấu, chất liệu, phương pháp ...), là một tác phẩm khoa học công nghệ (đề cương, đề án, bảng số liệu, họa đồ, phức trình, báo cáo, bài giảng, tham luận, phần mềm ...) hoặc là một bí quyết kỹ thuật hay một bí mật thương mại. Các tài sản trí tuệ thuộc nhóm quyền sở hữu trí tuệ ở các trường đại học có thể tồn tại ở nhiều loại hình khác nhau như: quyền tác giả, quyền liên quan (đối với các tư liệu giảng dạy, sách báo, tạp chí, giáo trình...); sáng chế, giải pháp hữu ích (đối với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ...), bản quyền phần mềm chương trình máy tính, kiểu dáng công

nh nghiệp; quyền đối với giống cây trồng. Sở hữu trí tuệ tuy có tính vô hình, nhưng lại có khả năng tạo ra giá trị gia tăng (Added value) khi được lồng vào trong một sản phẩm hữu hình, hoặc thể hiện ra trong một tác phẩm khả cảm (tác phẩm viết, tác phẩm đồ họa, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm kịch nghệ, tác phẩm điện ảnh...), hoặc bộc lộ ra trong một tương tác vật lý (một thao tác công nghiệp, một quy trình dịch vụ...) của trường đại học.

Như vậy, ở trường đại học, bên cạnh các tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động đào tạo, sản phẩm của hoạt động khoa học và công nghệ là một loại tài sản trí tuệ. Nói đến hoạt động khoa học và công nghệ, người ta không thể bỏ qua mảng sở hữu trí tuệ, hay nói cách khác hoạt động sở hữu trí tuệ là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời các hoạt động khoa học và công nghệ (Trần Văn Hải, 2010).

2.1.2. Hoạt động sở hữu trí tuệ

Dựa trên cách tiếp cận về khái niệm sở hữu trí tuệ trong trường đại học đã nêu, nghiên cứu này thống nhất khái niệm *hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học là hoạt động được tổ chức có kế hoạch và khoa học nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ phục vụ mục đích giáo dục và đào tạo và phát triển đất nước*. Như vậy, hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học được hiểu với nghĩa rộng nhất, bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình hình thành/ tạo lập, bảo vệ, bảo hộ và khai thác, ứng dụng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân thuộc trường đại học và đơn vị trực thuộc đối với tài sản trí tuệ.

2.2. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Các trường đại học có ba chức năng chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Vì vậy cho dù một trường đại học hoạt động theo mô hình nào thì công tác quản lý ở trường đó đều phải bao trùm cả ba lĩnh vực này. Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ là một bộ phận trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đại

học. Cùng với quản lý hoạt động đào tạo thì quản lý hoạt động khoa học và công nghệ là mối quan tâm hàng đầu vì nó có tính quyết định nhất đối với sản phẩm đào tạo và sản phẩm trí tuệ ở nhà trường đại học.

Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học là tổng thể tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý trường đại học đối với hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm tạo lập, bảo hộ, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả sở hữu trí tuệ của trường đại học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển đất nước.

Một số nghiên cứu đã đề cập đến quy trình hiệu quả về quản lý và khai thác sở hữu trí tuệ bao gồm 3 giai đoạn: 1) Giai đoạn sáng tạo và hình thành tài sản sở hữu trí tuệ; 2) Giai đoạn xác lập quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ; 3) Giai đoạn thương mại sở hữu trí tuệ (Trương Thùy Trang, 2007) hoặc đề xuất mô hình quản trị tài sản trí tuệ theo 5 bước: 1) Lập kế hoạch quản trị tài sản trí tuệ; 2) Tạo lập tài sản trí tuệ; 3) Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 4) Khai thác thương mại tài sản trí tuệ; 5) Đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị tài sản trí tuệ (Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Thành Khang, 2017).

Như vậy, quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học là một quá trình tổng thể bao gồm những hoạt động quản lý nhằm hình thành và phát triển sở hữu trí tuệ, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và khai thác thương mại đối với các tài sản sở hữu trí tuệ của trường đại học.

3. NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

3.1. Quản lý hành chính sở hữu trí tuệ từ kết quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Quá trình tạo lập tài sản trí tuệ kéo dài từ khâu định hình ý tưởng, nghiên cứu, phân tích, hình thành tài sản trí tuệ sơ khai, nghiên cứu phát triển, cải tiến, hình thành tài sản trí tuệ hoàn chỉnh. Đối với trường đại học, việc tạo lập tài sản trí tuệ chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động nghiên cứu, trong đó bao gồm cả hoạt động nghiên cứu

khoa học thông thường và hoạt động nghiên cứu phục vụ đào tạo.

Trong hoạt động đào tạo, việc tạo ra các giáo trình, khung chương trình và nội dung chương trình, các tác phẩm văn học, sáng tác, cuộc biểu diễn... đó là những tài sản về quyền tác giả và quyền liên quan. Hoạt động đầu tư cho các công trình nghiên cứu khoa học tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, chương trình phần mềm máy tính... đó cũng là những tài sản sở hữu trí tuệ quan trọng. Trường đại học cần thực hiện quản lý hành chính từ kết quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nhận diện, xác định quyền sở hữu, thống kê và quản lý về mặt hành chính sở hữu trí tuệ như sau:

Tổ chức phát hiện và khai báo tài sản trí tuệ: Bộ phận chuyên trách hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo các kết quả, sản phẩm phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các cá nhân thuộc đơn vị mình; cung cấp hồ sơ của các nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến - cải tiến, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên khảo, tham khảo, luận án tiến sĩ, luận văn cao học, đồ án tốt nghiệp...

Tổ chức ghi nhận tài sản trí tuệ: Bộ phận chuyên trách sở hữu trí tuệ lập cơ sở dữ liệu và theo dõi các tài sản trí tuệ đã được phát hiện, khai báo, đồng thời có thể cấp giấy biên nhận cho tác giả đã khai báo tài sản trí tuệ.

Như vậy, sau khi được nhận diện, tài sản sở hữu trí tuệ phải được ghi nhận, xác nhận quyền sở hữu thuộc về trường đại học chủ quản để tránh những tranh chấp giữa nhà trường với các giảng viên, cán bộ trong trường và các chủ thể khác có liên quan về quyền sở hữu. Bên cạnh việc nhận diện, các tài sản sở hữu trí tuệ phải được thống kê và quản lý chặt chẽ trên các hồ sơ hành chính để làm tiền đề thực hiện các hoạt động xác lập quyền sở hữu về mặt pháp lý hay thương mại hóa về sau.

Để các thành quả nghiên cứu có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ cho bước tiếp theo trong quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, trường đại học cần chú ý một số vấn đề như: Nhà nghiên cứu cần biết cách sử dụng và khai thác thông tin sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả. Các dữ liệu thông tin sở hữu trí tuệ là nguồn cung cấp các dữ kiện ban đầu vô cùng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai. Chủ đề của nghiên cứu và triển khai cần phải đánh giá từ góc độ sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Nhờ có thông tin sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thông tin sáng chế, sẽ tránh được việc nghiên cứu trùng lặp, tiết kiệm được thời gian và chi phí, định hướng nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường và tạo lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là tránh việc xâm phạm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

3.2. Quản lý hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu pháp lý sở hữu trí tuệ

Sau khi đã nhận diện, những tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị phải được xác lập quyền sở hữu về mặt pháp lý bằng các thủ tục tại các cơ quan chức năng. Với tính chất là một loại tài sản vô hình, rất khó để chiếm hữu như những tài sản hữu hình khác, nên tài sản sở hữu trí tuệ rất dễ dàng bị xâm phạm. Vì vậy, việc chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu cũng là một nội hàm quan trọng trong khái niệm bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Tổ chức đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Tác giả thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam chia các đối tượng sở hữu trí tuệ ra thành 3 nhóm: 1) Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa; 2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn

hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý; 3) Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống (Quốc hội, 2009). Một đối tượng sở hữu trí tuệ nếu thỏa mãn các điều kiện bảo hộ độc quyền tương ứng của pháp luật sở hữu trí tuệ và được các tổ chức xúc tiến đầy đủ các biện pháp hoặc thủ tục bảo hộ thích ứng, sẽ giúp xác lập một quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức hoặc cá nhân như: bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu...

Tổ chức xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ: Bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ chính là đầu mối tổ chức và thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; có nghĩa vụ lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, chứng cứ hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức và cá nhân được thực hiện theo văn bản quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của cơ sở giáo dục đại học.

Như vậy, giai đoạn bảo hộ pháp lý cho các tài sản trí tuệ chính là tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xác lập quyền sở hữu trí tuệ trên các tài sản trí tuệ đó hoặc tiến hành các biện pháp tự bảo vệ hợp lý đối với các tài sản trí tuệ được bảo hộ tự động (như bí mật kinh doanh, quyền tác giả, quyền liên quan,...). Ngoài ra, bảo hộ pháp lý cho tài sản trí tuệ cũng bao gồm việc rà soát, kiểm tra, tiếp nhận thông tin từ bên ngoài để lựa chọn các biện pháp chống lại các hành vi xâm phạm quyền và cạnh tranh không lành mạnh đến từ các chủ thể khác. Điều đặc biệt cần quan tâm nữa là việc không được bộc lộ công khai nội dung đơn trước khi nộp đơn nhằm tránh mất tính mới của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

3.3. Quản lý hoạt động khai thác thương mại sở hữu trí tuệ

Theo Luật Thương mại (2005), “Hoạt động thương mại là hoạt động sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” (Quốc hội, 2005). Như vậy, các

hoạt động thương mại hoá sở hữu trí tuệ được hiểu là một quá trình mà qua đó tài sản trí tuệ tiếp tục được phát triển, hoàn chỉnh trở thành sản phẩm có thể thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Quá trình thực hiện đó đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, hài hòa, thống nhất và có sự tương tác giữa Nhà nước, Chính phủ, cơ quan quản lý, các trường đại học, viện nghiên cứu (viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm) và nói chung là tổ chức khoa học và công nghệ (Điều 9, Khoản 1, Luật Khoa học và Công nghệ); (Quốc hội, 2013), với các doanh nghiệp, công ty, nhà đầu tư và cá nhân.

Tổ chức khai thác thương mại các tài sản trí tuệ ở trường đại học: Khai thác thương mại tài sản trí tuệ ở trường đại học là việc thực hiện các biện pháp kinh tế để thu được lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản trí tuệ mà chủ thể có được. Một trong những ý nghĩa quan trọng của công tác quản lý sở hữu trí tuệ là các tài sản sở hữu trí tuệ phải khai thác được giá trị thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp của nhà trường hoặc qua chuyển giao công nghệ cho các chủ thể có nhu cầu và có năng lực, từ đó mang lại giá trị vật chất và tinh thần để nhà trường tái đầu tư cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và củng cố uy tín và vị thế trong hoạt động đào tạo.

Quản lý hoạt động khai thác thương mại các tài sản trí tuệ ở trường đại học bao gồm các nội dung cơ bản sau: 1) Xác định các yếu tố có khả năng khai thác thương mại của tài sản trí tuệ; 2) Lập danh sách, phân tích và đánh giá đối tác tiềm năng có nhu cầu sử dụng tài sản trí tuệ; 3) Đánh giá hình thức khai thác thương mại khả thi đối với tài sản trí tuệ; 4) Tiến hành khai thác thương mại đối với tài sản trí tuệ một cách chủ động hoặc thông qua hợp tác với các chủ thể khác; 5) Phân chia lợi ích kinh tế giữa tác giả, trường đại học và các chủ thể tham gia hợp tác khai thác thương mại tài sản trí tuệ. Do hoạt động chuyên môn hóa của các trường đại học chỉ là giảng dạy và nghiên cứu nên để tăng hiệu quả kinh tế từ

hoạt động khai thác và thương mại hóa sản phẩm, các trường đại học thường tiến hành hợp tác và chuyển giao công nghệ với các viện nghiên cứu và đặc biệt là với các doanh nghiệp bởi vì các trường đại học hoặc Viện nghiên cứu thường nắm giữ các kết quả nghiên cứu cơ bản mà doanh nghiệp cần. Đối với nhiều công ty, doanh nghiệp việc ký kết các hợp đồng nghiên cứu với các trường đại học/viện nghiên cứu sẽ cung cấp những nghiên cứu cơ bản sẵn có giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí hơn là phải tiến hành xây dựng lại cơ sở hạ tầng hoặc tiến hành nghiên cứu từ đầu.

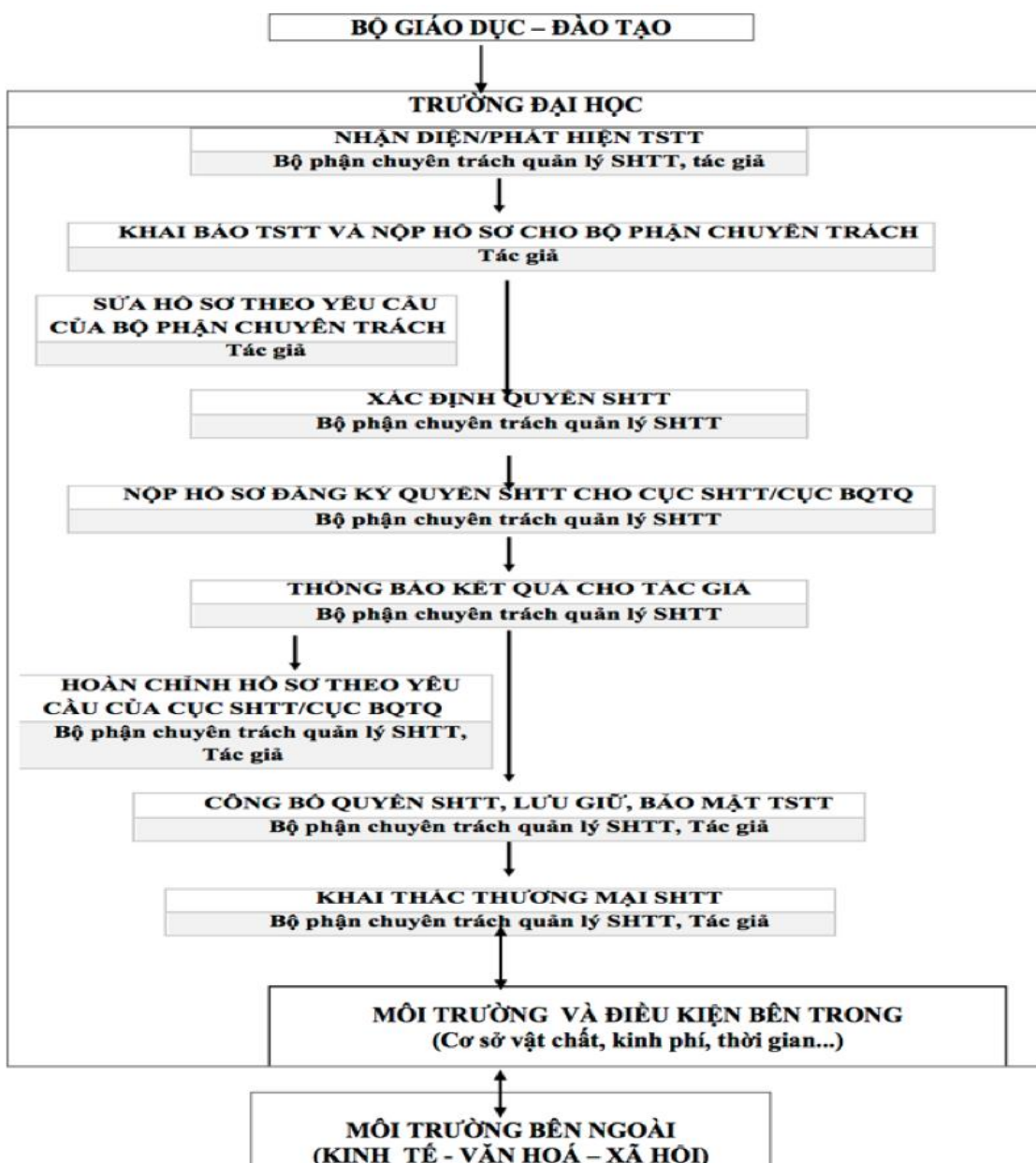
Hợp tác giữa trường đại học và các viện nghiên cứu cũng là một công cụ rất hữu hiệu để thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chưa được kiểm chứng bắt nguồn từ các trường đại học. Tuy nhiên, sự hợp tác trên sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi nếu thiếu sự quản lý một cách hợp lý danh mục các bằng độc quyền sáng chế cũng như các tài sản trí tuệ khoa học và công nghệ khác tại trường đại học/Viện nghiên cứu (Hồ Ngọc Luật, 2015). Việc hợp tác với trường đại học cũng được xem như là một biện pháp để giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đối với một công nghệ. Hợp tác nghiên cứu và mô hình khởi tạo doanh nghiệp là những mô hình có hiệu quả cho việc đem lại sự nhích nhàng và hoàn chỉnh khi chuyển giao kiến thức và thương mại hóa công nghệ.

3.4. Quản lý môi trường và điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ

Hoạt động sở hữu trí tuệ diễn ra trong điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể và chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Vì vậy, để đạt hiệu quả trong công tác quản lý, nhà quản lý cần phân tích và đánh giá tác động của các điều kiện khách quan và chủ quan đến hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học. Quản lý môi trường và các điều kiện thực hiện, hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học bao gồm:

Quản lý cơ sở vật chất phục vụ việc hình thành tài sản trí tuệ: Cơ sở vật chất phục vụ việc hình thành sở hữu trí tuệ bao gồm các phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy... Thống kê số lượng và chất lượng của các phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa

học và giảng dạy. Phân bổ và hướng dẫn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hợp lý nhằm sử dụng và khai thác hiệu quả nhất các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.



Hình 1. Quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học

Quản lý nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển và quản lý sở hữu trí tuệ: Việc phân bổ và quản lý kinh phí đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, các hoạt động hình thành tài sản trí tuệ.

Quản lý thời gian dành cho hoạt động sở hữu trí tuệ: Thống kê số lượng công việc của cá nhân, tổ chức, đơn vị trong năm học; sắp xếp và phân bổ hợp lý tiết giảng dạy, nghiên cứu và đưa ra các quy định về giờ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong nhà trường.

Quản lý hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu về sở hữu trí tuệ và hoạt động sở hữu trí tuệ: Những chủ trương, chính sách sưu tầm và cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cá nhân, đơn vị trong trường tiếp cận với nguồn thông tin qua nhiều kênh khác nhau như: Thư viện, Website...

Quản lý sự phối hợp các nguồn lực cần thiết cho hoạt động sở hữu trí tuệ: Huy động tối đa các nguồn lực, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ. Quản lý sự phối hợp nhằm phát huy sức mạnh của các nguồn lực và sự thống nhất trong hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học, do đó, nhà trường cần xác định rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân, đơn vị thông qua quy chế, quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà trường. Từ những nội dung trên, có thể khái quát hoá quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học trong bối cảnh hiện nay qua hình 1.

4. KIẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Ngày 29.12.2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT nhằm mục đích khuyến khích hoạt động sáng

tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân, tập thể, tổ chức và của chính cơ sở giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008). Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm tạo lập một hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo hành lang pháp lý để các ngành giáo dục, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp... hoạt động và phát triển bền vững. Các trường đại học Việt Nam hiện nay đã có những triển khai ban đầu về hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, một số trường đại học đã ban hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học; tổ chức nhóm hoặc bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của trường đại học; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sở hữu trí tuệ thông qua việc tổ chức các hội thảo, tập huấn.

Hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý sở hữu trí tuệ tại các trường đại học chưa thực sự có hiệu quả thể hiện ở các khía cạnh như: 1) Các cơ chế, chính sách về sở hữu trí tuệ chưa quy định rõ ràng dẫn đến việc thực thi các quy định, quy chế là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý giáo dục và các thành phần liên quan; 2) Nhận thức về sở hữu trí tuệ của đa số cán bộ, giảng viên, sinh viên còn nhiều hạn chế, chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; các chủ sở hữu chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình; 3) Bộ máy quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ chưa được hoàn thiện. Hầu hết các trường đại học Việt Nam chưa có bộ phận chuyên trách về chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, nếu có thì chỉ là một bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ thuộc phòng khoa học và công nghệ hoặc quản lý khoa học của trường với số lượng ít, khả năng chuyên môn nghiệp vụ của họ còn hạn chế... 4) Nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực biên soạn giáo trình, luận văn, luận án, nghiên cứu đề tài khoa học đã xảy ra ở một số trường đại học gây bức xúc trong giới khoa học và dư

luận xã hội; 5) Nguồn tài chính và các điều kiện hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ còn hạn chế, bất cập. Xuất phát từ những cơ sở nêu trên, một số kiến nghị về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học Việt Nam gồm:

Đối với các nhà hoạch định chính sách sở hữu trí tuệ của Nhà nước: Từ thực tế hoạt động sở hữu trí tuệ của các trường đại học Việt Nam cho thấy, cần có nhiều hơn nữa những cơ chế của nhà nước để hỗ trợ các trường đại học trong quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ. Vấn đề cấp thiết là phải xây dựng và đổi mới hệ thống các văn bản quy định theo từng cấp, tùy theo chức năng của mỗi cấp mà có những hướng dẫn cụ thể để bộ phận thực thi cấp dưới có thể dễ dàng thực hiện. Một chính sách cung cấp rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ cho các nghiên cứu do chính phủ tài trợ sẽ tạo ra động cơ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học hợp tác, tìm kiếm bất kỳ lợi ích có thể có từ việc tuyên bố quyền sở hữu, điều này sẽ thúc đẩy xu hướng cấp bằng sáng chế đại học. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần quan tâm thực hiện các bước để giải quyết những thách thức về thị trường, cải thiện luồng thông tin, cơ sở hạ tầng thị trường và điều kiện tài chính khuyến khích đầu tư vào công nghệ của các trường đại học.

Đối với nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu (R&D): Các nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu cần chú trọng tiến hành việc soạn thảo và thực hiện chính sách, thể chế của tổ chức về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, trong đó phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường, đồng thời ban hành các quy trình thực hiện công tác quản lý sở hữu trí tuệ. Quy trình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ cần hướng dẫn cụ thể từ công tác phát hiện, khai báo, ghi nhận, thống kê, đăng ký bảo hộ đến xúc tiến thương mại đối với sở hữu trí tuệ. Xây dựng và hỗ trợ văn phòng chuyên trách sở hữu trí tuệ có các nguồn lực và năng lực để bảo vệ và khai thác, thương mại hoá tài sản trí tuệ, vì lợi ích của cả nhà trường và xã hội. Văn

phòng quản lý sở hữu trí tuệ của trường đại học chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền các sản phẩm khoa học của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đồng thời chú trọng việc khai thác giá trị sở hữu trí tuệ bằng hoạt động thương mại hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Văn phòng chuyên trách quản lý sở hữu trí tuệ cần tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo nghiêm túc về sở hữu trí tuệ và quản trị sở hữu trí tuệ, am hiểu và dành toàn bộ thời gian cho công việc phụ trách quản lý sở hữu trí tuệ. Tăng cường gắn kết trường đại học với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm chuyển giao kết quả nghiên cứu, những sáng tạo khoa học từ trường đại học đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả kinh tế. Các mối quan hệ này cần được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và làm lợi cho nhau.

Đối với cán bộ chuyên trách hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ: Cán bộ chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ được xem là chuyên gia về sở hữu trí tuệ trong trường đại học, vì vậy, mỗi cán bộ chuyên trách cần chủ động tư vấn về mặt hành chính, pháp lý, về chính sách sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học, nghiên cứu, nhà quản lý trường đại học để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà trường. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thúc đẩy các nhiệm vụ khoa học công nghệ của nhà trường nhằm xây dựng hệ thống chuyển giao những thành quả của nghiên cứu khoa học công nghệ cho thị trường trên các khía cạnh: giao dịch, tiếp thị và thu hút đầu tư từ bên ngoài. Bên cạnh đó, với chức năng tham mưu, người phụ trách hoạt động quản lý cần có sự theo dõi, giám sát và hỗ trợ trong quá trình khai báo của nhà khoa học.

Đối với nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong trường đại học: Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong trường đại học có giải pháp kỹ thuật hoặc sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học cần được

công bố qua các bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, nếu có khả năng phát sinh sở hữu trí tuệ thì cần phải được công bố đăng ký sở hữu trí tuệ, nộp đơn sáng chế, thậm chí thương mại hóa các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đây cũng chính là các minh chứng, thành quả có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự nghiệp của nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong giới học thuật.

5. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hiện nay việc thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo và tiến đến đánh giá mức độ hội nhập của

một trường đại học, vì vậy, xây dựng môi trường văn hóa sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở trường đại học là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Mỗi chủ thể của hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ở các trường đại học Việt Nam đều có vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong tiến trình tạo lập, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và quản lý sở hữu trí tuệ gồm các nhà hoạch định chính sách sở hữu trí tuệ của Nhà nước; nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, tổ chức nghiên cứu (R&D); cán bộ chuyên trách hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ và nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong trường đại học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Quế Anh (2008), *Nhu cầu đào tạo về Sở hữu trí tuệ trong các trường đại học Việt Nam*, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.
3. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thành Khang (2017), *Quản trị tài sản trí tuệ ở các trường đại học của Việt Nam*, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang.
4. Trần Văn Hải (2010), *Quản lý tài sản trí tuệ trong các Trường đại học có đào tạo về Kinh tế và Quản lý*, Hội thảo Khoa học Quốc gia *Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế – quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội*, Hà Nội.
5. Hồ Ngọc Luật (2015), *Thương mại hoá kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp*, Tạp chí Nghiên cứu về chính sách và quản lý (JSTPM).
6. Quốc hội (2005), *Luật Thương mại*, số 36/2005/QH11.
7. Quốc hội (2009), *Luật Sở hữu trí tuệ*, số 36/2009/QH12.
8. Quốc hội (2013), *Luật Khoa học và Công nghệ*, số 29/2013/QH13.
9. Trương Thùy Trang (2007), *Hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học cao đẳng*, Hà Nội.
10. Asifa P. Nanyaro (2000), *Management of intellectual property right at universities. Workshop on The Benefits of IP System for Universities, Researchers and R & D Organizations*, Dar es Salaam.